

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제22-건설안전종합-18호

제 목 * * * * 배관 구축공사 계약상대자의 계약이행 부적정

소관부서 ○○본부 b b 기지본부

조치부서 b b 기지본부 ○○○○부

내 용

1. 업무 개요

b b 기지본부 ○○○○부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 기계설비 유지보수 계획수립, 정비공사 설계, 정비절차 및 기계설비, 기계설비 정비계획 수립 등 경상정비 관리 업무를 총괄하는 부서이다.

○○○○부는 2020. 11. 30. 주식회사 * * * * (이하 ‘* * * *’이라 한다)과 공사 계약일반조건상 현장대리인 WWW(이하 ‘WWW’이라 한다)으로 하는 b b 기지 * * * * 배관 구축공사(이하 ‘* * * * 공사’이라 한다) 관련 계약을 체결하고, 2020. 12. 30. * * * * 으로부터 * * * * 공사 착공계를 제출받은 후 □.□.□.□.□.□.□.□. 으로부터 2021. 4. 14. 공사계획을 현장대리인 YYY(이하 ‘YYY’이라 한다)으로 변경 승인 후 공사를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제11조 및 동법 시행규칙 제12조에 따라 도시가스사업자는 가스공급시설의 설치공사 시 신청서를 □.□.□.□.□.□.□.□. 에게 제출하여야 하고, 동법 시행규칙 제12조 제3항에 의거 시공관리자(「건설산업기본법」 제40조에 따

른 건설기술자)의 자격을 갖추어 제출하여야 하며, 「건설산업기본법」 제40조에 따르면 건설공사 현장에 배치된 건설기술인은 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 된다.

또한 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제14조에 따라 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 현장대리인(「건설산업기본법시행령」 제35조 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다)을 지명하여 발주처에 통지하여야 하며, 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 사항을 처리해야 한다.

그리고 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법'이라 한다) 제27조에 따라 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하는 등의 경우에는 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 같은 법 시행령 제76조에 따르면 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자에 해당하는 경우에는 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로 부정당업자의 입찰참가자격을 제한할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 * * * * *은 * * * * * 공사를 이행하면서 착공계 제출(2020. 12. 30.)시 현장대리인이었던 WWW에 대하여 공사계획승인서 제출(2021. 4. 14.) 시 YYY으로 변경하여 공사를 진행하였음에도 현장대리인 YYY은 현장에 배치된 사실이 없었다.

따라서 공사계획승인이 이루어져야만 계약이 이행될 수 있으므로 시공관리

자를 YYY으로 한 * * * *의 시공관리자 선임 서류는 허위 서류로 「국가계약법 시행령」 제76조 제2항 제1호 가목의 사유에 해당할 것으로 판단된다.

또한 「건설산업기본법」 제40조에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상을 배치하여야 하며, 동법 시행령 제35조에 따라 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사현장에 배치할 수 있으나 이는 공사예정금액 5억 원 미만의 동일한 종류의 공사에만 해당한다.

그러나 * * * *은 「○○○○1구역 주택재개발 정비사업 가스설비공사 1,2BL」에 현장대리인 YYY을 배치하였음에도 【표】와 같이 우리 공사의 * * * * 공사에 YYY을 현장대리인으로 중복 배치하였으며, 이에 따라 공사계획승인 신청 시 제출한 시공관리자(현장대리인) 중복선임 여부 확인서는 허위서류로 제출한 것이다.

【표】 * * * * 현장대리인 중복 선임 현황

공사명	공사기간	계약금액	발주처	현장대리인
○○○○1구역 주택재개발 정비사업 가스설비공사 1,2BL	‘20.06.29 ~ ‘21.11.14.	-	○○○○공사 (△△지역본부)	* * * * ‘YYY’
△△기지 * * * * 배관 구축공사	‘20.11.30. ~ ‘21.09.30.	566,914,000	한국가스공사 (△△기지본부)	* * * * ‘YYY’

따라서 * * * *은 * * * * 공사를 진행하면서 시공관리자 선임서류 및 시공관리자 중복선임 여부 확인서를 허위서류로 제출함에 따라 * * * *에 대하여 「국가계약법」 제27조 제1항 및 동법 시행령 제76조 제2항에 의거 입찰참가자격 제한 조치가 필요하다.

또한 「건설산업기본법」 제40조 제3항에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설

기술인은 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 되며, 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제14조에 따라 공사 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사현장의 관리 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

그러나 * * * *은 YYY을 현장대리인으로 선임하여 제출하였음에도 * * * * 공사의 준공까지 b b 기지본부에 출입한 기록이 없으며, 현장대리인을 변경 선임하기 위하여 공사시공부서장에게 제출한 사실 또한 없다.

따라서 * * * *은 「건설산업기본법 시행령」 제35조 제5항에 따라 발주자의 확인을 받은 건설기술인이 아닌 제3자를 배치하였다고 판단됨에 따라 「건설산업기본법」 제97조 제4호를 위반한 것에 해당하며, 현장대리인 YYY은 발주자의 동의를 받지 않고, 현장을 이탈한 것으로 「건설산업기본법」 제100조 제2호의 위반에 해당하여 관련법에 따른 조치가 필요하다.

조치할 사항

b b 기지본부장은

시공관리자 선임서류 및 중복선임 여부 확인서를 허위로 제출한 부정당업자에게 입찰참가자격을 제한토록 조치하시고, 현장대리인을 허위배치(대표 YYY) 및 현장을 이탈한 현장대리인(대표 YYY)을 고발조치 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

b b 기지본부 〰〰〰〰부 (통보)